

NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DES PPP

Palais des congrès, Cotonou 13 et 14 novembre 2024

Présenté par Eric AKOUTÈ



PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
DU BÉNIN



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
RÉPUBLIQUE BÉNIN



Cofinancé par
l'Union européenne



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

SOMMAIRE

- I. Objectifs de l'atelier
- II. Contexte juridique
- III. Cadre législatif et réglementaire
- IV. Principales innovations
- V. Cadre institutionnel
- VI. Identification et Priorisation
- VII. Procédures de passation
- VIII. Outils de promotion de l'investissement
- IX. Régimes fiscaux
- X. Notions de contrat efficace
- XI. Conclusion

OBJECTIFS DE L'ATELIER

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

OBJECTIFS DE L'ATELIER

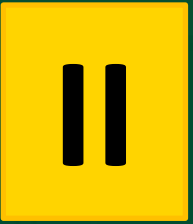
Mieux appréhender le nouveau cadre légal

Maitriser le rôle de organes intervenant dans la chaine de passation

Maitriser les étapes et modes de passation

Comprendre les enjeux d'un PPP

Mécanisme de suivi et de bonne gestion des PPP



CONTEXTE JURIDIQUE

Loi N°2016-24 DU 24 OCTOBRE 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin :
expérimentation, rigidité, défis persistants, gap croissant d'infrastructures, développement timide à la base, complexité de compréhension



Mise en conformité avec le droit communautaire :
directive n°01/2022/CM/UEMOA du 30 septembre 2022
portant cadre juridique et institutionnel des partenariats
public-privé dans l'UEMOA.

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE



CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

ANCIEN CADRE



Décret N°2018-028 du 31 janvier 2018 fixant les **modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d'appel d'offres** chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé.



~~Décret N°2018-039 du 31 janvier 2018 fixant les **conditions spécifiques du contrôle et de la régulation des procédures de passation et gestion des contrats du partenariat public-privé.**~~



Décret 2018 415 du 12 septembre 2018 portant **règlementation de l'électrification hors réseau**



Décret N° 2018-424 DU 19 septembre 2018 **portant catalogue des projets** du partenariat public-privé



~~Décret n° 2018-360 du 31 juillet 2018 portant **régime fiscal applicable aux contrats PPP**~~



Décret N°2018-156 du 02 mai 2018 portant **attributions, composition et modalités de fonctionnement de la Cellule d'Appui au Partenariat Public-Privé.**



CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

NOUVEAU CADRE

Décret 1060 du 24 juillet 2024 Fixant les **modalités de contrôle et de suivi, de régulation des procédures de passation et de gestion** des contrats du PPP en République du Bénin



DÉCRET N° 2024 – 1112 DU 24 JUILLET 2024 fixant la procédure simplifiée de passation du PPP en République du Bénin.



PRINCIPALES INNOVATIONS

Loi n°2016-24 du 28 juin 2017

1. **Contrat de partenariat public-privé** : contrat par lequel une personne publique confie à un partenaire privé, personne morale de droit privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la **construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation** ou la **gestion** d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au **service public** dont l'autorité contractante a la charge, ainsi que tout ou partie de leur **financement**.

2. Le contrat de partenariat public-privé **peut** également avoir pour objet **tout ou partie** de la **conception** de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de service concourant à l'exercice, par l'autorité contractante, de la mission de **service public** dont elle est chargée.

3. **Contrat de partenariat public-privé à paiement public** : contrat par lequel une personne morale de droit public confie pour une période déterminée à un tiers, personne morale de droit privé une mission globale incluant le **financement** privé d'investissements nécessaires à un **service public** ou à un service d'intérêt général, la **construction** ou la **transformation** des ouvrages ou des équipements ou d'autres investissements (y compris immatériels), leur **entretien**, leur **maintenance** et/ou leur **exploitation** ou

Clarification du champ d'application

L'ancienne définition conduisait à une **liste non exhaustive des formes de PPP** qui ne permettait pas d'appréhender les limites matérielles.

Le nouveau projet corrige cette insuffisance et définit clairement deux catégories, **à savoir le PPP à paiement public et le PPP à paiement par les usagers**, à l'intérieur des typologies ont été retenues en fonction des opérations envisagées.

Loi 2024-30 du 12 juillet 2024

Partenariat Public-Privé : contrat écrit conclu à titre onéreux pour une durée déterminée, entre une autorité contractante et un partenaire privé, qui est, selon son objet, les modalités de rémunération du titulaire et les risques transférés, **qualifié de partenariat public-privé à paiement public ou de partenariat public-privé à paiement par les usagers**.

Partenariat public-privé à paiement par les usagers : partenariat public-privé dans lequel la rémunération du titulaire consiste, en contrepartie des missions qui lui sont confiées, soit dans le **droit d'exploiter l'ouvrage**, le **service ou la zone** qui fait l'objet du contrat, soit dans ce droit **assorti d'un prix payé par les usagers**. La rémunération du titulaire peut être complétée par des recettes provenant d'activités annexes.

Partenariat public-privé à paiement public : partenariat public-privé dans lequel une autorité contractante confie à un partenaire privé pour une durée déterminée, une mission globale ayant pour objet de **manière cumulative** :

- **réalisation, l'acquisition, la transformation ou la réhabilitation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires à un service, y compris un service public**, ou l'aménagement d'une **zone à caractère urbain**, industriel ou agricole, ou une combinaison de ces éléments
- **l'entretien et la maintenance** d'ouvrages, d'équipements ou de biens ;
- **tout ou partie du financement** des missions confiées

1

Clarification des opérations exclues du champ d'application des PPP

1. Domaines de **défense et de sécurité nationale**
2. Contrats attribués en vertu de **droits exclusifs octroyés**
3. Contrats conclus avec un partenaire privé **avec lequel l'autorité contractante entretient une relation de quasi-régie**

2

Fixation de la méthode de calcul de la valeur estimée

Valeur estimée d'un PPP = **chiffre d'affaires total du titulaire généré pendant la durée du contrat, hors taxes**

3

Réorganisation du cadre institutionnel

Allègement de la prépondérance du Conseil des Ministres au profit des structures techniques.

Le Conseil des Ministres n'intervient désormais que pour la validation du catalogue des PPP à annexer au projet de loi des finances de chaque année et pour l'approbation du contrat matérialisée par la signature du ministre des Finances.

4

Rationalisation des délais et introduction de dispositions relatives à la digitalisation

Réduction des délais de publication et de remise des de 60 jours ouvrables à 30 jours calendaires pour les PPP passés par procédures simplifiées et 45 jours calendaires pour les PPP suivants les autres procédures (réduction de 07 jours calendaires, dès lors que les offres peuvent être transmises par voie électronique).

5 Accès des PME communautaires aux PPP

Les **critères d'évaluation** indiqueront désormais :

1. la **part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier aux PME communautaires**,
2. le **nombre de création d'emplois**, ainsi que
3. les **modalités du transfert de technologies** et de compétences.

6 Des vides comblées par la nouvelle loi

1. Modalités de création de société projet : exclusive au projet et conditions fixées en conseil des ministres (art. 46)
2. Régime douanier : admission temporaire (art. 55)
3. Régime fiscal des biens selon les phases de conception et réalisation : **exonération totale en phase d'investissement et droits commun en phase d'exploitation**

7 Clarification du mécanisme de traitement des offres spontanées

Possibilité de **conclure une offre spontanée par une procédure de négociation directe** (Article 31).

8 Détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse

Coût, montant, financement, revenus accessoires, valeur de reprise, tarifs, paiement public, qualité de l'organisation mise en place pour assurer le service public, spécification et normes de performance, niveau de qualité du service, part à confier aux PME communautaires, niveau d'utilisation du matériel local, main d'œuvre locale, transfert de technologies etc.), (art. 42)

9 Intégration de l'obligation de suivi et de contrôle (voir slide 21 et 22)



CADRE INSTITUTIONNEL

Conseil des Ministres

Instance suprême de prise de décision :

- **délibère sur la décision de recourir à un contrat de PPP** pour la réalisation des projets qui peuvent en faire l'objet ;
- **approuve les étapes préparatoires et autorise la signature du contrat.**

Commission ad hoc d'appel d'offres (Art. 12)

Créée par l'Autorité contractante. Chargée de:

- la préparation des dossiers d'appel d'offres
- l'ouverture des plis
- l'évaluation des offres
- la sélection des candidats.

Le **mandat des membres de la Commission ad hoc d'appel d'offres expire au jour de la signature du contrat de PPP.**

Autorité signataire (Art. 17)

Autorité contractante

Autorité Approbatrice (art. 18 de la Loi et art. 2 du décret 1112)

■ Conseil des ministres

■ Dérogations :

- Etat central : 1 milliard CFA → MEF
- Etablissements publics : 200M → MEF
- Commune à statuts ordinaires : 100 M → **Conseil communal**
- Commune à statuts intermédiaires : 250M → **Conseil communal**
- Communes à statuts particuliers : 500M → **Conseil communal**

Seuils **portés en double** pour les contrats de PPP à paiement usager **n'impliquant pas un financement public.**

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (Art. 13)

Assure le contrôle des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé.

La Cellule d'Appui au PPP (Art. 14)

- Appui à l'identification des projets, leur priorisation, la réalisation d'études sur leur viabilité économique ou d'autres études
- Apporte son expertise dans l'exécution et le suivi du contrat.

Composée de deux principaux organes :

- Un **Comité d'Orientation** et de Décision
- Un **Secrétariat Exécutif** (SE-CAPPP)

l'Autorité de régulation des marchés publics (Art. 15)

- Assure le contrôle des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé.
- Connait de tout recours en matière de partenariat public-privé

Autorité de régulation sectorielle (Art. 15)

Statue **uniquement sur les aspects techniques du projet** lors de la validation du dossier d'appel à concurrence, du rapport d'évaluation des offres et du projet de contrat de partenariat public-privé

Suivi et contrôle (art. 64)

Commission de suivi et de contrôle ou expert indépendant nommé par l'Autorité contractante (art. 4 du décret 1112)

- Organe de suivi et de contrôle de l'exécution du contrat
- **Mise en place par l'autorité contractante dans les 60 jours ouvrables à compter de la signature du contrat**

Promotion, vulgarisation et revue technique PPP

1

Promotion et
vulgarisation des
mécanismes de PPP

- Contribuer au développement d'une politique en matière de PPP
- Faire la promotion des meilleures pratiques

2

Assistance
technique aux
autorités
contractantes

- Conseiller les autorités contractantes dans la réalisation des études :
 - faisabilité
 - environnemental et social
 - externalités afin de déterminer les coûts et bénéfices attendus pour la personne publique
 - étude de soutenabilité budgétaire

3

Emettre des avis
techniques sur les
projets

1. Cohérence globale à la politique de l'Etat
2. Qualité et pertinence des solutions techniques
3. Analyse coûts/avantages du projet
4. Répartition rationnelle des risques
5. Viabilité économique et soutenabilité budgétaire
6. Compétitivité du mode de financement
7. Part réservée aux opérateurs nationaux et communautaires
8. Création d'emplois pour les nationaux
9. Modalités de transferts de technologie
10. Mesures de protection de l'environnement

Contrôle Art. 9, décret 1060

1. Avis de préqualification (10jrs)
2. Rapport d'analyse comparative des propositions et candidats pré-qualifiés (20jrs)
3. Analyse des dossiers d'appels d'offres (10jrs)
4. Rapport d'analyse comparative des propositions et PV d'attribution provisoire (20jrs)
5. Analyse des recours à la procédure de négociation directe (10jrs)
6. Avis en cas de modification d'avenants 10 jrs ouvrables à compter de sa saisine

Composition (art. 13 décret 1060)

1. **Président : Secrétaire exécutif (collectivités territoriales) ou Personne responsable des marchés publics (établissements publics)**
2. **Membres**
 1. Directeur financier de l'autorité contractante
 2. du juriste de l'autorité contractante ou d'un juriste
 3. un représentant du partenaire privé ;
 4. le cas échéant, du représentant du ministère sectoriel.

Attributions (art. 12 décret 1060)

1. Assurer le contrôle de l'exécution du contrat de partenariat public-privé ;
2. Apprécier par écrit, le rapport d'exécution du projet, établi à l'issue de chaque année civile par le partenaire privé et adressé au président de la commission dans les **60 jours suivant la fin de l'année civile** ;
3. Apprécier le rapport de l'auditeur indépendant ;
4. Emettre un avis sur tout projet d'avenant au contrat préalablement aux avis de la CA-PPP et de la DNCMP ;
5. Emettre, préalablement aux avis de la CA-PPP et de la DNCMP, un avis sur tout projet de cession de droits et obligations et sur tout projet de transfert de contrat au profit d'un tiers
6. Emettre, sur la base du rapport de l'auditeur indépendant, un rapport annuel global d'exécution du projet.

Phase d'investissement (art. 12 décret 1060)

1. Effectue au moins une fois par an, un contrôle visant à s'assurer de l'effectivité des investissements réalisés et leur conformité au contrat
2. Reçois le rapport d'exécution du projet établi par le titulaire du contrat
3. Constate, à l'issue de son contrôle, la fin de la période de réalisation des investissements et délivre au titulaire une attestation de fin d'installation.

Phase d'exploitation (art. 12 décret 1060)

1. Contrôle au moins une fois par an a conformité des services rendus au contrat. Valide les indicateurs de performance contenus dans le rapport annuel d'exécution du projet.
2. Les contrôles effectués par la Commission font l'objet d'un rapport dûment signé par le président de la commission et son secrétaire et dont copie est adressé à la CA-PPP.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, la commission

1. Peut obtenir à tout moment auprès des administrations des douanes et des impôts, la situation de chaque investisseur au regard de la liste des équipements importés, des exonérations accordées et de tout autre information utile à l'exécution de sa mission.
2. Peut Recourir à des consultants ou des cabinets d'audit.
3. Se dote d'un règlement intérieur approuvé par ses membres.



VI

IDENTIFICATION ET PRIORISATION

Prioriser ?

Pourquoi ?

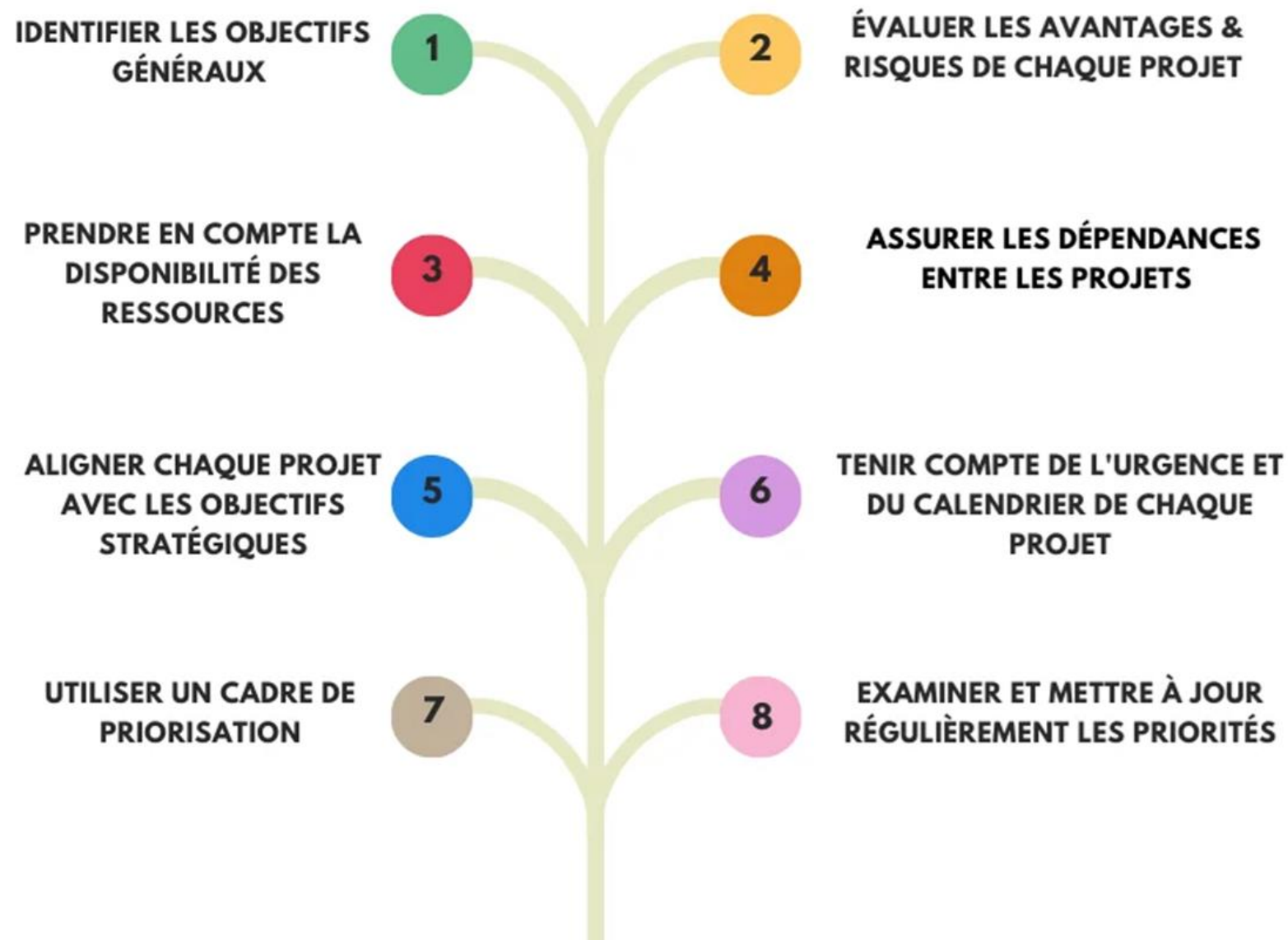
1.S'assurer que les ressources limitées, telles que le budget, le personnel, le temps et la technologie, **sont allouées de manière optimale** aux projets les plus pertinents et stratégiques

2.Garantir que les projets sélectionnés sont en alignement avec les objectifs stratégiques de l'Etat

3.Evaluer les risques associés à chaque projet et de les prendre en compte dans le processus de décision

4.Sélectionner les projets à **fort impact socio-économiques**

5.Prendre des décisions éclairées, basées sur des critères objectifs et des données factuelles.



CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

PRIORISATION (ARTICLE 19)



Énergie



Transport



Eau



Télécommunications

Infrastructures économiques



Tourisme



Agriculture

Tourisme et Agriculture



Éducation



Santé

Infrastructures éducatives et sociales

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

PRIORISATION (ARTICLE 19) : MATRICE D'ANALYSE

N°	Critères	Description	Pondération
1	Solidité des recettes	Des sources de revenus claires	5
2	Niveau d'attractivité pour les investisseurs privés	Appétit du secteur privé (rentabilité, sécurité et durée de cette rentabilité).	5
3	Degré de priorité du secteur public (volonté)	Volonté politique de l'autorité contractante Volonté politique au niveau du Gouvernement	4
4	Alignement sur la stratégie nationale	Conformité avec le programme du gouvernement	4
5	Degré d'urgence	Urgence / Déficit	3
6	Facilité de mise en œuvre	Degré de complexité technique	3
7	Degré de compétence techniques	Compétence interne/Accompagnement externe	5
8	Impacts socio	Bénéfices sociaux	3
9	Impacts économiques	Avantages bénéfiques / Coût (Capex+Opex)	5
10	Niveau maturité	Faisabilité technique, juridique, environnementale et commerciale/financière	3
Total points / 200			

Appréciation du Projet selon un Critère donné		
Le Projet satisfait fortement à aux critères de faisabilité d'un contrat de PPP	Fort	175
Le Projet satisfait aux critères de faisabilité d'un contrat de PPP	Moyen/Fort	150
Le Projet semble plutôt satisfaire aux conditions de réalisation d'un PPP	Moyen	100
Le Projet semble plutôt ne pas satisfaire aux conditions de réalisation d'un PPP	Moyen/Faible	75
Le Projet ne semble pas satisfait pas aux conditions de réalisation d'un PPP	Faible	50

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

PRIORISATION (ARTICLE 19)

N°	Critères	Description	Pondé ration	Projet 1		Projet 2		Projet 3		Projet 4		Projet 5	
				Note	NP	Note	NP	Note	NP	Note	NP	Note	NP
1	Solidité des recettes	Des sources de revenus claires	5	4	20	3	15	2	10	4	20	4	20
2	Niveau d'attractivité pour les investisseurs privés	Appétit du secteur privé (rentabilité, sécurité et durée de cette rentabilité).	5	4	20	3	15	2	10	5	25	3	15
3	Degré de priorité du secteur public (volonté)	Volonté politique de l'autorité contractante Volonté politique au niveau du Gouvernement	4	5	20	5	20	4	16	5	20	5	20
4	Alignement sur la stratégie nationale	Conformité avec le programme du gouvernement	4	5	20	5	20	3	12	3	12	4	16
5	Degré d'urgence	Urgence / Déficit	3	5	15	4	12	2	6	3	9	2	6
6	Facilité de mise en œuvre	Degré de complexité technique	3	4	12	4	12	2	6	3	9	3	9
7	Degré de compétence techniques	Compétence interne/Accompagnement externe	5	4	20	4	20	3	15	3	15	3	15
8	Impacts socio	Bénéfices sociaux	3	4	12	5	15	3	9	5	15	5	15
9	Impacts économiques	Avantages bénéfiques / Coût (Capex+Opex)	5	4	20	3	15	2	10	5	25	4	20
10	Niveau maturité	Faisabilité technique, juridique, environnementale et commerciale/financière	3	4	12	3	9	2	6	3	9	4	12

Total points / 200

43 171 39 153 25 100 39 159 37 148

Niveaux de priorité

P1

P3

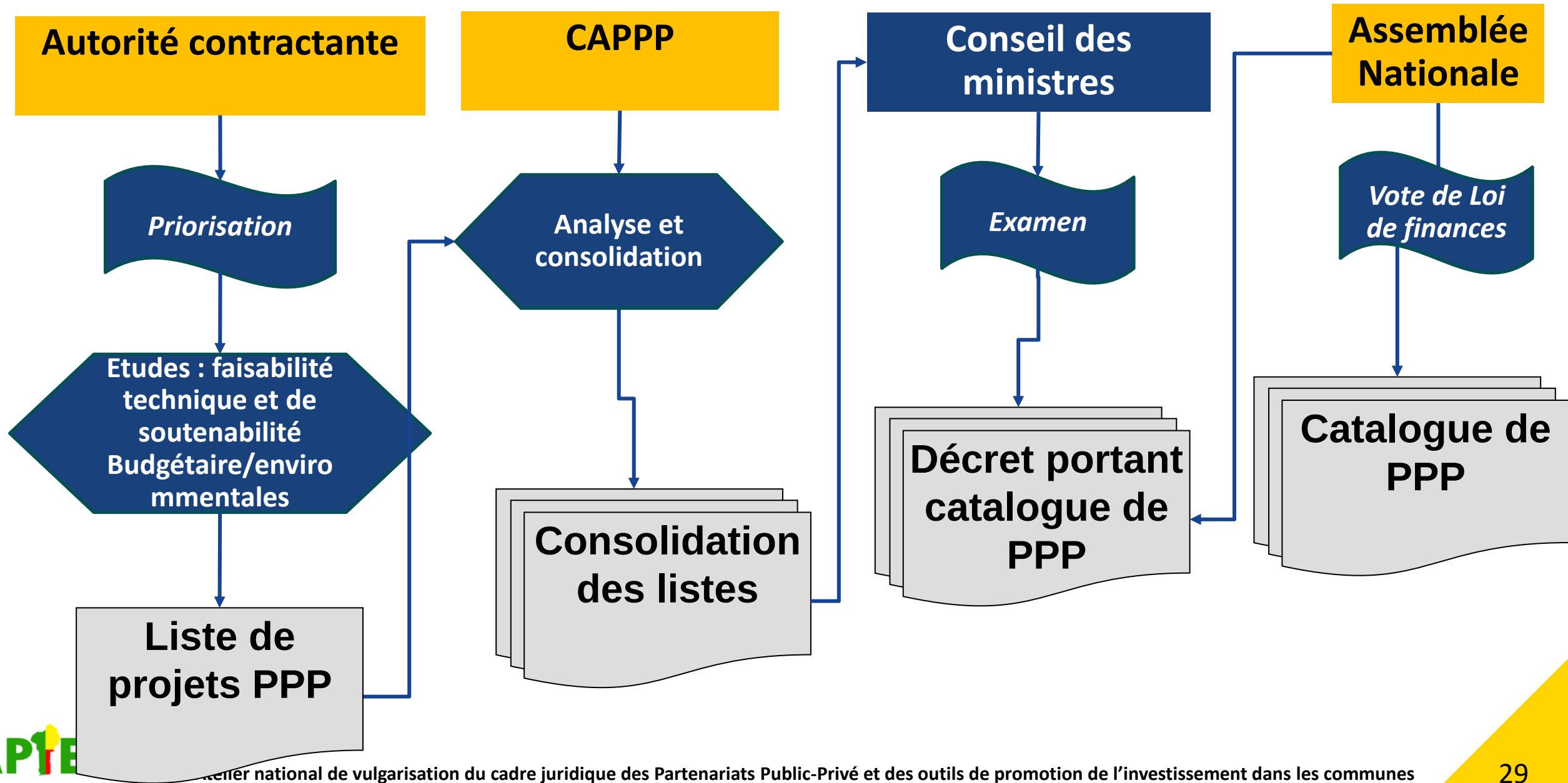
P5

P2

P4

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

CATALOGUE DE PPP (ARTICLE 21)



VII PROCÉDURES DE PASSATION

1 Procédures de droit commun

1. Appel d'offres ouvert en une étape (Art. 24)

Être mesure de définir les prestations qui font l'objet du contrat par référence aux normes agréments techniques ou spécifications nationales ou communautaires détaillées ou à défaut par référence à des normes, arguments techniques et spécifications nationaux et internationaux et lorsqu'elle dispose de critères de performance et d'indicateurs de résultats précis

2. Appel d'offres ouvert précédé d'une pré-qualification (Art.25)

Cas de projets importants ou complexes ou de services spécialisés

Suppression de l'obligation de préqualification.

3. Appel d'offres ouvert en deux étapes (Art. 26)

Projets très complexes, impossibilité de définir seules et à l'avance les moyens techniques répondant aux besoins ou impossibilité d'établir le montage juridique et/ou financier du projet

2 Procédures dérogatoires

1. Dialogue compétitif (Article 27)

dialogue avec des candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre

2. Appel d'offres restreint (Article 28)

3 candidats au minimum, sélectionnés pour être consultés – Possible de poursuivre avec deux ou un en négociation directe

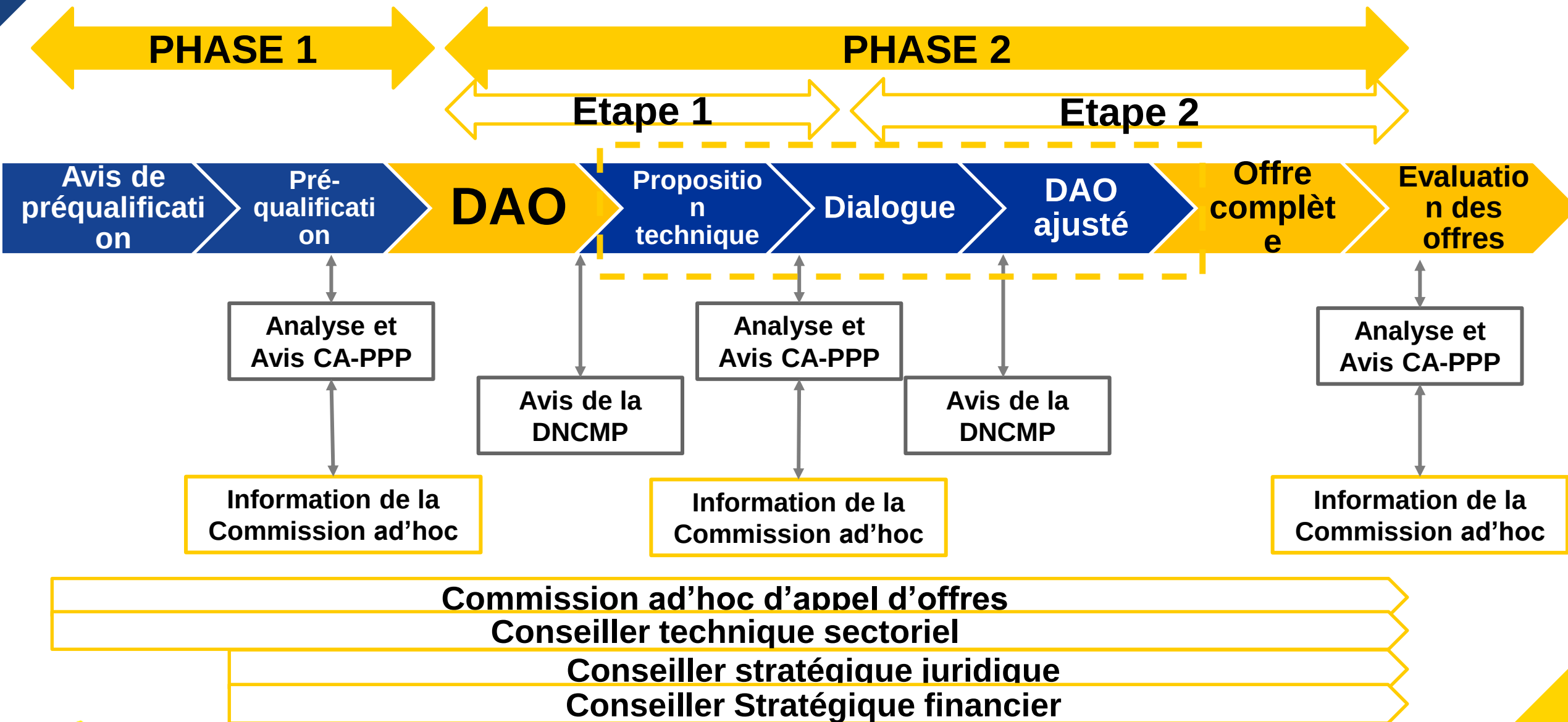
3. Négociation directe (Article 29)

1. urgence impérieuse avec impossibilité de respecter les délais
2. Réalisation que par un seul opérateur
3. Pas d'offre à l'expiration du délai
4. Une seule offre conforme a été déposée
5. Offres spontanées jugée acceptable

4. Procédure simplifiée

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

PROCÉDURES DE DROIT COMMUN : APPEL D'OFFRES OUVERT EN UNE ÉTAPE (ART. 24 - 26)



1 Dialogue compétitif (L. art. 27)

1. **Avis préalable envoyé à un nombre restreint de candidats** pour discuter des exigences et besoins et définir le programme fonctionnel ainsi que les modalités et le calendrier d'exécution et les critères d'attribution
2. Tous les aspects du marché sont discutés
3. Le **dialogue est poursuivi jusqu'à être en mesure de définir les solutions permettant de répondre aux besoins**
4. Informe les participants en lice à proposer une offre
5. Possibilité de prévoir des primes aux participants

2 Appel d'offres restreint (L. art. 28)

Seuls les opérateurs économiques que l'autorité contractante a décidé de consulter peuvent remettre des offres : travaux ou les services, eu égard à leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'opérateurs économiques

1. **Autorisation préalable de la CA-PPP et de la DNCMP**
2. **Nombre de candidats 3** – Possibilité de poursuivre avec 2 s'il n'a pas été possible d'identifier au moins trois candidats qui satisfont aux critères de pré-qualification

3 Négociation directe (L. art. 29)

1. **Urgence impérieuse**, résultant de circonstances imprévisibles, avec impossibilité de respect des délais minimaux exigés dans les procédures d'AO ;
2. Projet ne pouvant **être mené que par un opérateur économique déterminé (propriété intellectuelle ou de secrets en matière commerciale et industrielle)** ;
3. **Aucune candidature ou aucune offre n'a été remise** sous réserve de respect des conditions initiales de mise en concurrence ;
4. **Lorsqu'une seule offre conforme a été déposée et que le lancement d'une nouvelle procédure de passation ne permettrait pas de respecter le calendrier prévisionnel d'attribution du contrat ;**
5. **Offre spontanée jugée acceptable par la CA-PPP**

4 Procédure simplifiée (art. 4, décret 1112)

S'applique aux seuils contractuels suivants :

- Etat central : 1 milliard CFA → **MEF**
- Etablissements publics : 200M → **MEF**
- **Commune à statuts ordinaires : 100 M → Conseil communal**
- **Commune à statuts intermédiaires : 250M → Conseil communal**
- **Communes à statuts particuliers : 500M → Conseil communal**

1. *Mise en concurrence avec ou sans publicité*
2. *Préqualification non nécessaire*
3. *Nécessité de comparer 3 offres*
4. *Se déroule toujours en une étape*
5. *Dossiers types d'appel à concurrence simplifiés [par décret]*

1 Offre spontannée (L. art. 30 et 31)

Conditions :

1. Doit concerner des projets hors catalogue
2. Etudes : à réaliser par le partenaire privé où s'il a déjà été fait, par l'autorité contractante

Contenu de l'offre spontanée

1. le mémorandum d'entente
2. une note descriptive du projet
3. la description des solutions techniques
4. la compétitivité du projet
5. les avantages économiques et financiers attendus;
6. une analyse des risques liés au projet
7. un schéma de répartition et d'atténuation de ces risques ;
8. le coût estimatif global du projet
9. un plan de financement du projet et le modèle financier
10. le détail des études, coût estimatif
11. une étude d'impact environnemental et social
12. un plan de gestion environnementale et sociale et le CCE
13. un avant-projet de contrat.

2 Procédures (L. art. 31)

1. **Procédures de droit commun** (appel d'offres ouvert, restreint etc.) avec mise en place de **mécanismes incitatifs** au profit de l'offre spontanée.

2. **Négociation directe** après avis de la CA-PPP et de la DNCMP

LOI 2024-30 DU 12 JUILLET 2024 PORTANT CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

DÉLAIS LÉGAUX

Etapes	Phase	Commission ad'hoc	CA-PPP	DNCMP	TOTAL
1	Elaboration de l'avis de préqualification	30	10	10	50
2	Examen des offres et élaboration du rapport d'analyse comparative des propositions et de la liste des candidats pré-qualifiés	30			30
3	Validation du rapport d'analyse comparative des propositions et de la liste des candidats pré-qualifiés		20	20	40
4	Elaboration du DAO	20			20
5	Validation du DAO avant leur transmission à chaque candidat pré-qualifié par l'Autorité Contractante		10	10	20
6	Délai de remises des offres	30			30
7	Examen des offres et sélection	30			30
8	Validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du PV d'attribution provisoire avant la mise au point du contrat de PPP		20	20	40
9	Notification au candidat sélectionné	7			7
10	Délai de recours	15			15
11	Ouverture des droits à signature du contrat	-			0
12	Délai de rétractation du partenaire public	5			5
13	Publication d'avis d'attribution au JO et ouverture de la signature du contrat	30			30
Total		197	60	60	317

OUTILS DE

VIII

PROMOTION DE

L'INVESTISSEMENT

- 1** Code de l'Electricité (Loi n°2020 - 05 du 1^{er} avril 2020)
- 2** Code Minier (Loi N° 2006-17 du 17 octobre 2006)
- 3** Code Pétrolier (Loi N° 2019 - 06 du 15 novembre 2019)
- 4** Code portant gestion de l'Eau (Loi n°2010-44 du 24 novembre 2010)
- 5** Code des investissements (Loi n° 2020-02 du 20 mars 2020)
- 6** Loi sur les Zones Economiques Spéciales (Loi n°2022-38 du 03 janvier 2023)
- 7** Code Général des Impôts de 2024

Régime des Zones Économiques Spéciales - Loi n° 2022-38 du 03 janvier 2023 portant ZES

Régimes	Régime des exportations		Régime de la promotion des échanges intracommunautaires		
Eligibilité	- Pas de condition de montant - Obligation : exporter 80%	2A : 10 et 20 milliards XOF	2B : 20,1 et 50 milliards XOF	2C > 50 milliards XOF	
Avantages douaniers	Exonération totale des droits et taxes de douane , à l'exception de la taxe de circulation, de la taxe statistique, du timbre douanier, du prélèvement communautaire, du prélèvement communautaire de solidarité et du prélèvement de solidarité sur les matériels, outillages et véhicules utilitaires destinés exclusivement à la production et de rechange spécifiques jusqu'à 15% de la valeur du matériel aux frais de l'assurance et du fret				
	Exonération des droits de douanes et de TVA sur les matières premières	Pas d'exonération sur les matières premières			
Avantages fiscaux	0 à 15 ans	0 à 12 ans	0 à 15 ans	0 à 17 ans	
	1. Exonération de l'IS, de l'acompte d'IS et de l'impôt minimum forfaitaire 2. Exonération de patentes et licences 3. Exonération du droit d'enregistrement en cas d'augmentation du capital 4. Exonération du montant du versement patronal sur salaires	1. Exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices et de l'impôt minimum forfaitaire 2. Exonération de patentes et licences 3. réduction de 50% du montant du versement patronal sur salaires	1. Exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices et de l'impôt minimum forfaitaire 2. Exonération de la contribution des patentes et licences 3. réduction de 80% du montant du versement patronal sur salaires	1. Exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'acompte d'IS et de l'impôt minimum forfaitaire 2. Exonération patentes et licences 3. Exonération du montant du versement patronal sur salaires 4. Exonération du droit d'enregistrement en cas d'augmentation du capital	
	Exonération de droit de mutation, de droit d'enregistrement ainsi que l'impôt sur les plus-values en cas de cession de biens, de transfert ou apports				
	> 15 ans	> 12 ans	> 15 ans	> 17 ans	
	1. Exonération des droits de douanes sur les matières premières 2. Impôt sur les sociétés à 15%	Impôt sur les sociétés à 15%	Régime de droit commun	Régime de droit commun	
Avantages sociaux	1. Procédure simplifiée de délivrance des visas et cartes de résidents 2. Carte de résident de 5 ans				

Code des investissements - Loi n° 2020-02 du 20 mars 2020

Régime	Régime A		Régime B			Régime C		
Eligibilité	50 M FCFA et 1 Md FCFA		1,1 Md FCFA et 50 Mds FCFA			> 50 Mds FCFA		
Installation	Exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les matériels et équipements neufs destinés à la production							
Avantages en phase d'exploitation	Zone 1 - Zone 2 - Zone 3		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 1	Zone 2	Zone 3
	5 ans		08 ans	10 ans	12 ans	15 ans	16 ans	17 ans
	1. Exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) 2. Exonération des patentes et licences 3. Réduction de 50% du montant de la contribution patronale sur salaires.		1. Exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) 2. Exonération des patentes et licences 3. Réduction de 80% du montant de la contribution patronale sur salaires.			1. Exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) 2. Exonération des patentes et licences 3. Exonération du versement patronal sur salaires 4. Exonération de droits d'enregistrement en cas d'augmentation de capital.		
Régimes spéciaux	Régime d'incitation sectorielle			Régime des investissements spécifiques				
Eligibilité	Investissements éligibles à A ou B et réalisés dans les secteurs prioritaires du PAG (numérique, infrastructure, tourisme, infrastructure, etc.)			Infrastructures et d'équipements à usage touristique, culturel, sportif, sanitaire, éducatif Infrastructures pour l'entreposage de produits tels que le gaz, les hydrocarbures, les produits chimiques				
Avantages douaniers	Régime A	Régime B	Phase d'installation				Exploitation	
	Possibilité de bénéficier des avantages pouvant aller jusqu'au maximum des avantages du régime B	Possibilité de bénéficier des avantages pouvant aller jusqu'au maximum des avantages du régime	Exonération totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement de Solidarité (PS) sur l'ensemble des investissements agréés ;				Régime de droit commun	

Article 7 de la loi de finances

Exonération **totale des droits de douane** et de la TVA sur tous équipements importés par les MPME ne bénéficiant pas d'un régime dérogatoire.

IX RÉGIMES FISCAUX

Phase de conception (art.53)

- **Fiscalité de porte** : exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception des taxes communautaire (TV, TD, PC, PCS, PS)
- **Fiscalité intérieure** : exonération totale des impôts, droits et taxes perçus par l'Etat et ses démembrements, y compris la redevance des marchés, à l'exception des impôts et taxes versés ou retenus à la source pour le compte d'autrui

Phase de réalisation (art.54)

- **Régime fiscal : droit commun**

Possibilité de concéder des privilèges dérogatoires si en raison de contraintes imposées par l'Etat ou par l'environnement d'exploitation, des situations de déséquilibre apparaissent dans l'économie du contrat

Admission temporaire (art.55)

Matériels et équipements professionnels, les engins, les machines et matériels de transport à usage spécial ou de chantier destinés de manière temporaire à la réalisation et/ou à l'exploitation des investissements bénéficient du régime d'admission temporaire.

RÉGIME FISCAL

En phase de conception, de réalisation ou d'extension et de renouvellement	Code de l'Electricité (Loi n°2020 - 05 du 1 ^{er} avril 2020)	Régime fiscale applicable à la société de projet
TVA en régime intérieur ou cordon douanier.	Exonéré	Exonéré
Droits de douane et taxes dus sur les équipements	• Prélèvement Communautaire de solidarité (PCS = 0,8%) • Prélèvement Communautaire (PC = 0,5%) • Prélèvement de Solidarité (PS = 0,2%) • Taxe de voirie (TV = 0,15%) • Taxe de Statistique (TSTAT = 5%).	• PCS • PC • PS • TV • TSTAT
Droits et frais d'enregistrement / Droit de timbre	Exonéré	Exonéré
Redevance ARMP	Exonéré	Exonéré
IS / IMF	Exonéré	Exonéré
Patente	Exonéré	Exonéré
Impôts et taxes perçus par l'Etat et les collectivités territoriales	Exonéré	Exonéré
Taxe de développement du sport	Droit commun	Droit commun
AIB	Droit commun	Droit commun

LOI 2024-30 DU 12 JUILLET 2024 PORTANT CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

RÉGIME FISCAL

Phase d'exploitation	Code de l'Electricité (Loi n°2020.05 du 1 ^{er} avril 2020)	Régime fiscale applicable à la société de projet
TVA	Exonéré	Exonéré
Droits de douane et taxes dus sur les équipements importés	• PCS - PC - PS - TV - TSTAT	• PCS - PC - PS - TV - TSTAT
Droits et frais d'enregistrement / droit de timbre	Droit commun	Droit commun
Redevance ARMP	Droit commun	Droit commun
Impôt sur les sociétés et impôt minimum forfaitaire	Droit commun	Exonération sur les 10 premières années d'exploitation sur Bohicon et Parakou, sur les 12 premières années sur Natitingou et Djougou.
Versement patronal sur salaires	Droit commun	Droit commun
Patente	Exonération sur 5 ans	Exonération sur les 10 premières années d'exploitation sur Bohicon et Parakou, sur les 12 premières années sur Natitingou et Djougou.
Impôt sur les traitements et salaires (ITS)	Droit commun	Droit commun
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)	Droit commun	Droit commun
Impôt sur les revenus fonciers (IRF)	Droit commun	Droit commun
Retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non - résidents	Droit commun	Droit commun
Taxe sur les activités financières et assurances (TAFA)	Exonéré	Exonéré
TFU (propriétés bâties appartenant à l'entreprise)	Exonéré	Exonéré
TFU (propriétés non-bâties)	Droit commun	Droit commun
Taxe sur les véhicules à moteur	Droit commun	Droit commun
Taxe de développement du sport	Droit commun	Droit commun
AIB	Droit commun	Droit commun



NOTIONS DE CONTRAT EFFICACE

CADRE JURIDIQUE DES PPP EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

PROCÉDURES DE PASSATION : LA VIE D'UN CONTRAT

1

Identification des projets PPP

- **Sélection**
 - Collecte d'informations
- **Priorisation**
 - Degré de priorité pour projet pour la partie publique
 - Capacité du projet à présenter des sources de revenu claires
 - Facilité de mise en œuvre du projet
 - Contrainte budgétaire
 - Rendements économiques et sociaux
 - Degré de maturité du projet
 - Matrice d'analyse et priorisation

2

Analyse de faisabilité du projet

- **Sélection du projet**
 - Définition du besoin
 - Evaluation des coûts
- **Evaluation de l'option PPP**
 - Faisabilité technique et juridique
 - Viabilité commerciale;
 - Viabilité financière,
 - Impact économique, social et environnemental;
 - Analyse des risques: identification, allocation et atténuation;
 - Bilan coûts/ avantages.
- **Gouvernance**
 - Equipe projet
 - Conseils et experts

3

Structuration financière

- **Structuration du financement**
 - Fonds propres/Dettes/Apports publics/Subventions d'équilibre;
 - Apports des bailleurs de fonds.
 - Evaluation part publique;
 - Garanties
 - Assurances
- **Soutenabilité financière et budgétaire**
 - Maturité et échéances
 - Appréciation des engagements
 - Validation politique et institutionnelle

4

Passation de marché

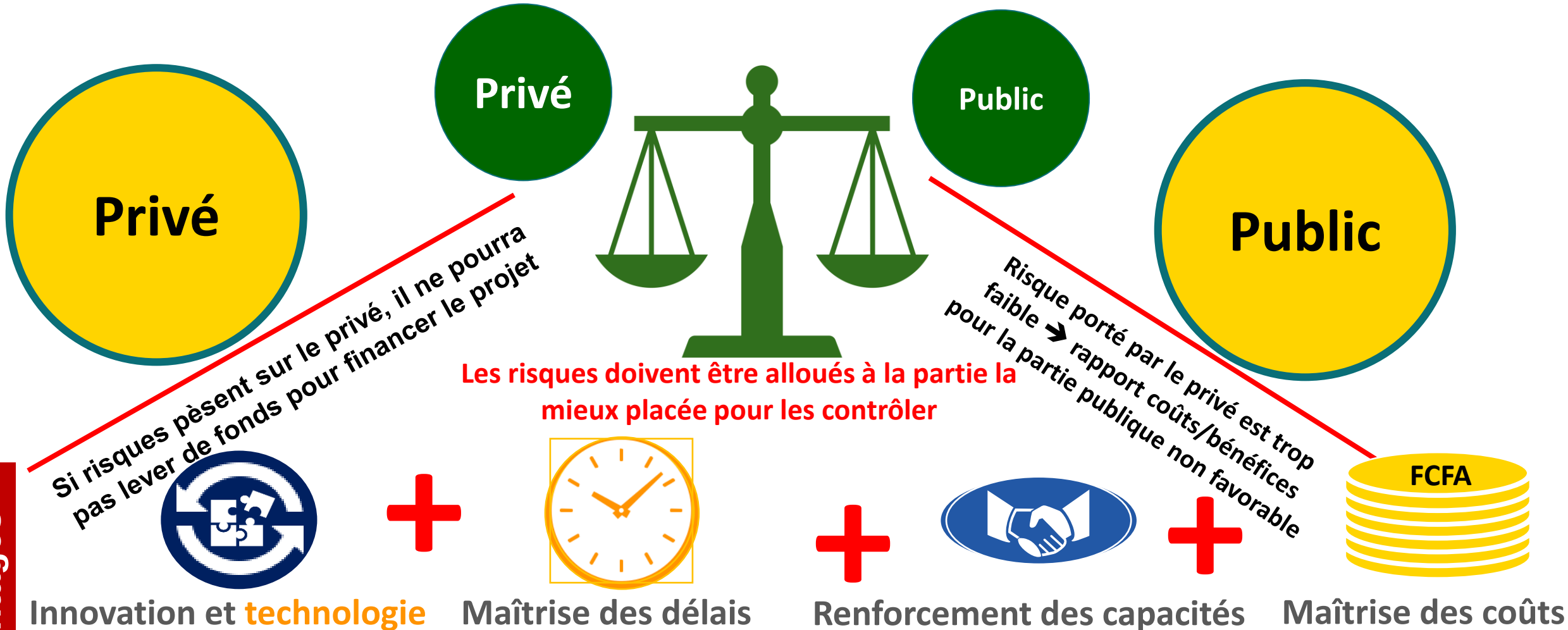
- **Préparation de l'appel d'offres**
 - Mode de passation
 - Critères d'attribution
 - Projet de contrat PPP
- **Sélection du partenaire**
 - Publicité, préqualification
 - Transmission du dossier d'appel d'offres
 - Interaction avec les candidats
 - Evaluation des offres
 - Sélection du partenaire
- **Signature du contrat et bouclage du montage financier**
 - Finalisation du contrat PPP
 - Finalisation des sous contrats
 - Bouclage (closing) financier

5

Mise en œuvre et suivi

- **Pilotage du contrat**
 - Mise en place de la commission de suivi et de contrôle du contrat
 - Suivi de la mise en œuvre opérationnelle du projet
 - Gestion contractuelle
 - Règlement des litiges
- **Evaluation ex post**
 - Efficacité économique
 - Transfert de risques

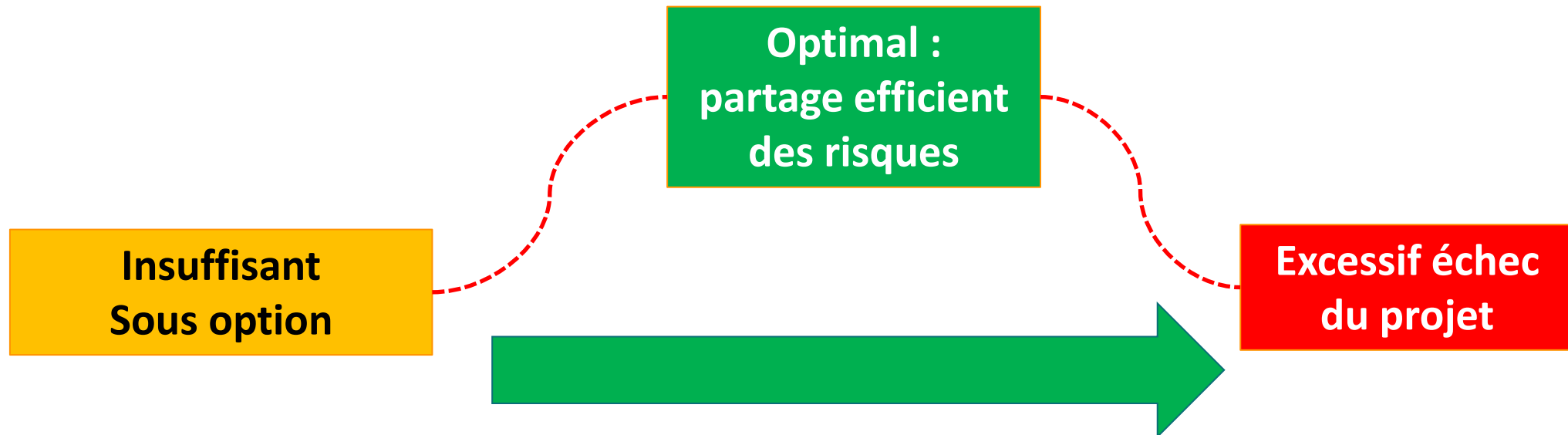
Un **partage optimal des risques**



- Améliorer l'offre de services au meilleur coût pour le citoyen
- Compenser le coût accru du financement et la rémunération du partenaire privé

Efficiency

- Optimisation du transfert de risques et non maximisation pour des raisons de coûts.
- Les risques peuvent être supportés par la personne privée, publique, ou être partagés.
- Risques non maîtrisables doivent être portés par la personne publique.
- Plusieurs facteurs préalables à prendre en compte sur un projet spécifique.
 - Le recensement exhaustif des risques
 - La capacité du secteur privé à prendre les risques a priori transférables



N°	Type de risque	Occurrence	Allocation
1	Risques juridiques		Partagée
2	Risques monétaires		Partagée
3	Risques politiques		Partagée
4	Risque de force majeure		Partagée
5	Retard dans l'élaboration et l'exécution du projet		Privée
6	Appel d'offres infructueux		Publique
7	Incapacité du soumissionnaire sélectionné à lever des fonds		Privée
8	Délai pour l'acquisition des terrains		Privée
9	Dépassement des coûts		Privée
10	Le non-respect des critères de performance à l'achèvement		Privée
11	Risques environnementaux		Privée
12	Dommages causés à des tierces parties		Privée
13	Dépassement de coûts d'exploitation		Privée
14	Risque de non-paiement par les usagers		Privée
15	Risque trafic		Privée
16	Risque technique		Privée
17	Risque de transfert d'actifs		Publique
18	Risque valeur terminale		Publique
19	Impossibilité de continuer l'exploitation		Publique
20	Défaut de paiement du concessionnaire		Publique

	Privé
	Publique
	Partagée

	Faible
	Moyen
	Elevé

XI CONCLUSION

Pas de définition universelle précise...

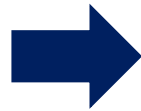
- La notion de PPP **n'est pas strictement et universellement définie**
- Elle désigne des **schémas et structures diverses** selon l'utilisateur et son environnement



...mais des principes structurants

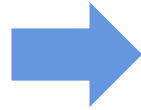
- **Transparence, répartition optimale des risques, innovation et transfert de technologie**, égalité de traitement des candidats,
- Le PPP est d'abord un **outil de passation de contrat** pour la **réalisation**, le **financement** et **l'exploitation et la maintenance** d'infrastructures à **vocation de service public**

Contrat



Un mariage de long terme entre une autorité publique et un ou des partenaires privés.

Mission globale /



Prestation globale de travaux et/ou services pouvant inclure le financement, la conception, la construction, l'exploitation, et obligatoirement l'entretien et la maintenance

Risques



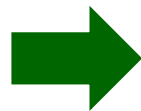
Un transfert raisonné de risques au secteur privé

Financement



Recours à des financements privés, souvent par le biais de la technique du financement de projet, c'est-à-dire basé sur les flux de revenus du projet. L'analyse préalable de la soutenabilité budgétaire pour la personne publique.

Résultat



Les obligations du partenaire privé sont sous forme de résultats. Les paiements au partenaire privé reflètent le résultat/ la performance des services effectivement rendus.

MERCI.

Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)

Mail : contact@apiex.bj Tél : +229 21 31 86 50 - 21 31 86 72 - 21 31 07 04

www.investbenin.bj